

[별표 2] 행정처분 세부기준(제13조 관련)

1. 일반기준

가. 적발 당시를 기준으로 위반행위가 둘 이상인 경우에는 그 중 무거운 처분기준에 따르고, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지, 직무정지이거나 지원중단인 경우에는 무거운 처분기준에 나머지 각각의 처분기간의 2분의 1을 가중할 수 있다.

나. 위반행위의 차수에 따른 가중된 행정처분의 기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반차수는 같은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

다. 나목에 따라 가중된 처분을 하는 경우 가중된 처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 처분 차수의 다음 차수로 한다. 다만, 적발된 날로부터 1년 이전에 한 처분은 가중처분의 차수를 정할 때에 반영하지 않는다.

라. 위반행위를 적발한 당시 이미 위반행위가 해소된 경우에는 시정명령 처분을 아니할 수 있다.

마. 행정처분권자는 위반행위의 동기·내용 및 위반의 정도 등 다음 사항을 고려하여 그 처분을 감경하거나 면제할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지, 직무정지 또는 지원중단인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있다.

1) 위반행위가 고의가 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우

2) 위반의 내용·정도가 경미하여 조합원 또는 투자기업 등에게 미치는 피해가 적다고 인정되는 경우

2. 개별기준

가. 벤처투자회사

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제37조제1항에 따른 등록 또는 변경등록을 한 경우	법 제49조제1항제1호	등록취소		

2. 벤처투자회사의 책임 있는 사유로 법 제37조제1항에 따른 사업수행이 어렵게 된 경우	법 제49조제1항제2호	경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
3. 법 제37조제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제49조제1항제3호	경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
4. 등록 후 3년이 지나기 전까지 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 법 제38조제1항에 따라 법 제37조제1항제1호부터 제4호까지, 제6호 및 제7호에 따른 투자를 하지 아니한 경우	법 제49조제1항제4호	경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
5. 법 제38조를 위반하여 벤처투자회사의 투자 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제49조제1항제5호	경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
6. 법 제39조를 위반하여 행위제한 의무를 준수하지 아니한 경우 가. 법 제39조제1항제1호에 해당하는 행위를 한 경우	법 제49조제1항제6호	경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
나. 법 제39조제1항제2호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	또는 업무정지 명령 6개월, 시정	등록취소

다. 법 제39조제2항을 위반하여 비업무용부동산 처분의무를 준수 하지 아니한 경우	명령 또는 지원 중단 경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
라. 영 제25조제1호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
마. 영 제25조제2호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
바. 영 제25조제3호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
사. 영 제25조제4호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
아. 영 제25조제5호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소

자. 영 제25조제6호에 해당하는 행위를 한 경우		명령 경고 또는 시정 명령	월, 시정 명령 또는 지원 중단 업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
차. 영 제25조제7호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
카. 영 제25조제8호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
타. 영 제25조제9호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
파. 영 제25조제10호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무 정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
7. 법 제40조제1항을 위반하여 벤	법 제49조제	경고 또는	업무 정지	등록취소

처투자회사의 대주주등이 자신의 이익을 얻을 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우	1항제7호	는 시정 명령	명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	
8. 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우				
가. 법 제52조제2항제1호에 해당하는 행위를 한 경우	법 제49조제1항제8호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
나. 법 제52조제2항제2호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
다. 법 제52조제2항제3호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
라. 법 제52조제2항제4호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
마. 영 제36조제1호에 해당하는 행위를 한 경우		경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정	등록취소

바. 영 제36조제2호에 해당하는 행위를 한 경우	명령 또는 지원 중단 경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
사. 영 제36조제3호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
아. 영 제36조제4호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
자. 영 제36조제5호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
차. 영 제36조제6호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소
카. 영 제36조제7호에 해당하는 행위를 한 경우	경고 또는 시정 명령 업무 정지 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단 등록취소

다. 영 제36조제8호에 해당하는 행위를 한 경우		명령 경고 또는 시정 명령	월, 시정 명령 또는 지원 중단 업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
9. 법 제63조에 따른 공모벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우	법 제49조제1항제9호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
10. 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반한 경우	법 제49조제1항제10호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
11. 법 제49조제2항에 따라 요구한 조치를 이행하지 아니한 경우	법 제49조제1항제11호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
12. 법 제41조제3항에 따른 조치의 요구를 이행하지 아니한 경우	법 제49조제1항제12호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개 월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소
13. 법 제45조에 따른 공시를 하지	법 제49조제	경고 또는	업무정지	등록취소

아니하거나 거짓으로 공시한 경우	1항제13호	는 시정 명령	명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	
14. 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 경우	법 제49조제1항제14호	경고 또는 시정 명령	업무정지 명령 6개월, 시정 명령 또는 지원 중단	등록취소

나. 벤처투자회사의 임직원

위반행위	근거 법조문	행정처분기준		
		1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 벤처투자회사의 책임 있는 사유로 법 제37조제1항에 따른 사업수행이 어렵게 된 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제2호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
2. 법 제37조제2항에 따른 등록요건을 갖추지 못하게 된 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제3호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월
3. 등록 후 3년이 지나기 전까지 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 법 제38조제1항에 따라 법 제37조제1항제1호부터 제4호까지, 제6호 및 제7호에 따른 투자를 하지 아니한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제4호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월
4. 법 제38조를 위반하여 벤처투자회사의 투자 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제5호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월
5. 법 제39조를 위반하여 행위제한 의무를 준수하지 아니한 경우	법 제49조제2항 및 같은	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면

6. 법 제40조제1항을 위반하여 벤처투자회사의 대주주등이 자신의 이익을 얻을 목적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우	조 제1항제6호 법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제7호	경고	직무정지 3개월	직 또는 해임 직무정지 6개월, 면직 또는 해임
7. 벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 법 제52조를 위반하여 업무를 집행한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제8호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
8. 법 제63조에 따른 공모벤처투자조합의 업무집행조합원으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제9호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
9. 「유사수신행위의 규제에 관한 법률」 제3조를 위반한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제10호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
10. 법 제49조제2항에 따라 요구한 조치를 이행하지 아니한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제1항제11호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
11. 법 제41조제3항에 따른 조치의 요구를 이행하지 아니한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제49조제1항제12호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
12. 법 제45조에 따른 공시를 하지 아니하거나 거짓으로 공시한 경우	법 제49조제2항 및 같은 조 제49조제1항제13호	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는 해임
13. 법 제72조에 따른 확인 및 검사를 거부·방해하거나 기피한 경우 또는 보고를 하지 아니하	법 제49조제2항 및 같은 조 제49조제	경고	직무정지 3개월	직무정지 6개월, 면직 또는

거나 거짓으로 보고한 경우	1항제14호		해임
----------------	--------	--	----